Test – Tema 1 Anexo II
El Acto Administrativo

1. **En el ámbito del Derecho Administrativo, ¿cuál es la definición legal y doctrinal más extendida de acto administrativo?**
   a) Exclusivamente una declaración de voluntad de carácter legislativo aprobada por las Cortes.
   b) Cualquier declaración de voluntad, de deseo, de juicio o de conocimiento realizada por un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria.
   c) Únicamente los contratos sometidos al Derecho privado dictados por entes públicos.
   d) Cualquier actuación de los ciudadanos ante un órgano de la Administración.

2. **¿En qué se diferencia fundamentalmente un acto administrativo de un reglamento?**
   a) El acto establece normas de carácter general y el reglamento produce efectos jurídicos subjetivos.
   b) El acto administrativo produce efectos jurídicos subjetivos sobre situaciones concretas y el reglamento establece normas generales que integran el ordenamiento.
   c) Los actos no están sometidos al principio de legalidad y los reglamentos sí.
   d) El acto proviene de la potestad reglamentaria y el reglamento de la potestad legislativa.

3. **Las resoluciones de recursos, los informes técnicos y los actos de fiscalización financiera dictados por la Administración son:**
   a) Expresiones de deseo.
   b) Expresiones de conocimiento.
   c) Expresiones de juicio.
   d) Operaciones materiales.

4. **Los certificados, las diligencias y las anotaciones en registros administrativos se clasifican como:**
   a) Expresiones de deseo.
   b) Expresiones de conocimiento.
   c) Expresiones de juicio.
   d) Reglamentos autónomos.

5. **La propuesta o petición que formula un órgano administrativo a otro para que adopte una decisión constituye una:**
   a) Expresión de juicio.
   b) Expresión de conocimiento.
   c) Expresión de deseo.
   d) Operación material excluyente.

6. ¿Qué actuación queda excluida del concepto de acto administrativo por constituir una manifestación de la función normativa general de la Administración?

a) La concesión de una licencia de obras.
b) La imposición de una sanción administrativa.
c) El reglamento administrativo.
d) El nombramiento de un empleado público.

7. ¿Constituyen las meras operaciones materiales de la Administración (como una actuación física o la detención por la fuerza) actos administrativos en sentido estricto?

a) Sí, porque emanan de autoridades públicas en todo caso.
b) No, quedan excluidas por no ser declaraciones jurídicas directas, aunque puedan generar indirectamente responsabilidad patrimonial.
c) Sí, siempre que las realice un órgano colegiado.
d) No, salvo que se aprueben por ordenanza municipal.

8. Las decisiones relativas a la defensa del territorio nacional o las relaciones internacionales adoptadas por el Consejo de Ministros se encuadran como:

a) Actos administrativos simples sometidos al Derecho privado.
b) Actos de los administrados.
c) Actos políticos o de Gobierno.
d) Reglamentos de ejecución.

9. Conforme al artículo 34 de la Ley 39/2015, los actos administrativos deben ser producidos por el órgano competente y reunir:

a) Exclusivamente una forma verbal no registrada.
b) Los requisitos y procedimiento establecido, con un contenido determinado y adecuado a sus fines.
c) Únicamente la conformidad previa de las Cortes Generales.
d) Un presupuesto económico aprobado por ley orgánica.

10. ¿Cuál es una característica esencial del régimen jurídico al que se someten los actos administrativos?

a) La libre apreciación al margen del ordenamiento jurídico.
b) El sometimiento pleno a la ley y la posibilidad de fiscalización y control por la jurisdicción contencioso-administrativa.
c) La imposibilidad de ser controlados por los Tribunales.
d) Su regulación exclusiva por el Código Civil.

11. Según el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, tienen la consideración de Administraciones Públicas:

a) Únicamente la Administración General del Estado.

b) La AGE, las Administraciones de las CCAA, las Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.

c) Las empresas privadas contratistas de obras públicas.

d) Exclusivamente los Tribunales de Justicia.

12. La aptitud legal que tiene un órgano de la Administración para emanar actos jurídicos en nombre de la misma se denomina:

a) Motivación in aliunde.

b) Discrecionalidad técnica.

c) Competencia (art. 5 Ley 40/2015).

d) Desviación de poder.

13. La competencia de un órgano administrativo se determina en función de tres criterios:

a) La cuantía económica, el presupuesto y la categoría del funcionario.

b) La materia, la jerarquía y el territorio.

c) La antigüedad del titular del órgano y el turno de oficio.

d) La duración y caducidad del procedimiento.

14. ¿Qué consecuencia jurídica produce la falta de competencia material o territorial del órgano que dicta un acto administrativo?

a) La anulabilidad del acto (art. 48 LPAC).

b) Una mera irregularidad no invalidante.

c) La nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b Ley 39/2015).

d) La convalidación automática por silencio positivo.

15. Si un órgano dicta un acto careciendo de competencia jerárquica (pero ostentando competencia material y territorial), el acto es:

a) Nulo de pleno derecho.

b) Inexistente.

c) Anulable.

d) Inimpugnable.

16. ¿Qué se exige en la denominada "regularidad de la investidura" del titular del órgano administrativo?

a) Que tenga un título universitario superior de doctorado.

b) Que su nombramiento sea conforme a derecho y se haya producido la toma de posesión del cargo.

c) Que no pertenezca a ningún partido político.

d) Que haya ejercido el cargo durante más de 5 años.

17. Se consideran órganos administrativos aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones con:

a) Efectos exclusivamente internos entre funcionarios.
b) Efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
c) Naturaleza mercantil y societaria.
d) Carácter laboral privado.

18. La falta de capacidad de obrar o de investidura regular del titular del órgano afecta al elemento:

a) Objetivo del acto.
b) Subjetivo del acto.
c) Teleológico o causal.
d) Formal de procedimiento.

19. El contenido esencial del acto administrativo es aquel:

a) Que puede suprimirse voluntariamente sin alterar la existencia del acto.
b) Sin el cual el acto no tiene existencia jurídica.
c) Que solo se aplica a los reglamentos de desarrollo.
d) Transmitido de forma verbal obligatoria.

20. ¿Cómo se define el contenido accidental o eventual de un acto administrativo?

a) Cláusulas no expresas presupuestas por el ordenamiento en todos los actos.
b) La parte que sirve para individualizar el acto respecto a otros.
c) Cláusulas accesorias (condición, término, modo) introducidas para modificar o restringir el contenido esencial.
d) El expediente físico de la resolución.

21. La cláusula accesoria de la que depende el inicio o cese de la eficacia del acto administrativo en una fecha determinada se denomina:

a) Modo.
b) Término.
c) Condición.
d) Motivación in aliunde.

22. La obligación impuesta al beneficiario de una licencia de obras de construir un aparcamiento público constituye un elemento accidental de tipo:

a) Condición suspensiva.
b) Modo (o carga).
c) Término inicial.
d) Causa ilícita.

23. Conforme al artículo 47.1.c de la Ley 39/2015, los actos administrativos que tengan un contenido imposible son:

a) Anulables.
b) Nulos de pleno derecho.
c) Válidos pero irregulares.
d) Convalidables por el superior jerárquico.

24. Un acto administrativo cuyo contenido sea constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de esta se halla viciado de:

a) Anulabilidad por defecto de forma.
b) Nulidad de pleno derecho (art. 47.1.d Ley 39/2015).
c) Caducidad procedimental.
d) Desviación de poder transmisible.

25. En la estructura del acto administrativo, mientras la causa responde a la razón objetiva o porqué del acto, el fin responde a:

a) El «cuándo» o fecha de dictado.
b) El «para qué» o la consecución del interés público prefijado por la norma.
c) La identidad del funcionario instructor.
d) El lugar de notificación.

26. ¿A qué exigencia constitucional responde la fijación del fin público del acto administrativo según el artículo 106.1 de la Constitución Española?

a) A la libertad de pactos entre particulares.
b) Al control judicial del sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican.
c) Al principio de jerarquía de las normas privadas.
d) A la inamovilidad de los funcionarios públicos.

27. El vicio legal consistente en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico se denomina:

a) Usurpación de atribuciones.
b) Silencio administrativo negativo.
c) Desviación de poder.
d) Motivación *in aliunde*.

28. Según el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, la desviación de poder determina que el acto administrativo sea:

a) Nulo de pleno derecho.
b) Anulable.
c) Inexistente.
d) Irrevocable.

29. La denominada «forma de integración» del acto administrativo hace referencia a:

a) El registro mercantil del acto.

b) El procedimiento administrativo que constituye el cauce formal necesario para dictarlo (art. 105.c CE).

c) La firma manuscrita en papel sellado.

d) La notificación edictal obligatoria.

30. ¿En qué caso el incumplimiento del procedimiento legalmente establecido produce la NULIDAD de pleno derecho del acto?

a) Ante cualquier defecto de forma de menor importancia.

b) Cuando el acto se dicte prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1.e LPAC).

c) Cuando se tramite por la vía de urgencia.

d) Únicamente en las resoluciones de las Entidades Locales.

31. Por regla general (artículo 36 de la Ley 39/2015), los actos administrativos se producirán:

a) Verbalmente sin registro.

b) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma de expresión.

c) Por señales gestuales.

d) Mediante edictos físicos exclusivamente.

32. Si un órgano ejerce sus competencias de forma verbal, se exige para su eficacia y constancia:

a) Su aprobación posterior mediante Ley Orgánica.

b) Constancia escrita firmada por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente.

c) La interposición de un recurso de alzada previo.

d) La publicación en el Boletín Oficial del Estado.

33. Un defecto de forma en un acto administrativo únicamente determinará su anulabilidad cuando:

a) No afecte en absoluto a la decisión ni al interesado.

b) Carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (art. 48.2 LPAC).

c) Se emita en formato exclusivamente electrónico.

d) Contenga una motivación *in aliunde*.

34. Un acto administrativo dirigido a una pluralidad indeterminada de personas (como la resolución de una convocatoria de oposiciones) es un acto:

a) Singular o concreto.
b) General.
c) Complejo de Derecho Privado.
d) Político o de Gobierno.

35. Un acto en cuya emisión interviene un único órgano administrativo se clasifica como:

a) Acto complejo.
b) Acto simple.
c) Acto plurilateral.
d) Reglamento de ejecución.

36. ¿Por qué los actos dictados por un órgano colegiado (como el Pleno de un Ayuntamiento) se clasifican como actos simples y no complejos?

a) Porque emanan de funcionarios interinos.
b) Porque la voluntad administrativa resultante del órgano colegiado es única y emana de un solo órgano.
c) Porque están sometidos al Derecho Privado.
d) Porque requieren siempre aprobación estatal posterior.

37. La concesión de una beca o licencia que crea una situación jurídica nueva en la esfera del interesado es un acto:

a) Declarativo.
b) Constitutivo.
c) De gravamen.
d) Reproductor.

38. Los actos que amplían la esfera jurídica de los particulares otorgándoles ventajas o reconociendo derechos se denominan:

a) Actos de gravamen.
b) Actos de trámite.
c) Actos favorables (o declarativos de derechos).
d) Actos confirmatorios.

39. Los actos de gravamen (que imponen sanciones o limitan derechos) se caracterizan por exigir mayores garantías y por:

a) Exigir menores garantías legales.
b) La prohibición de que tengan efectos retroactivos.
c) Ser siempre inimpugnables.
d) Dictarse prescindiendo del procedimiento administrativo.

40. Un acto administrativo que beneficia a unos sujetos y perjudica a otros (como en la expropiación forzosa o arbitrajes) se denomina:

a) Acto inexistente.
b) Acto mixto o de doble efecto.
c) Acto presunto negativo.
d) Reglamento delegado.

41. La actividad administrativa reglada se caracteriza por:

a) Tener un amplio margen de apreciación no sometido a la ley.
b) Estar expresamente determinada por la ley y plenamente sometida al principio de legalidad.
c) No requerir motivación bajo ningún supuesto.
d) Derivar exclusivamente de la voluntad del administrado.

42. ¿Pueden fiscalizarse judicialmente los actos discrecionales de la Administración?

a) No, la discrecionalidad impide todo control judicial.
b) Sí, a través del control de sus elementos reglados (competencia, procedimiento, fin público) y de la desviación de poder.
c) Solo si lo autoriza expresamente el órgano autor del acto.
d) Únicamente si son actos materiales.

43. Los actos que deciden el fondo del asunto y ponen fin al procedimiento administrativo se denominan:

a) Actos de trámite simples.
b) Actos definitivos o resoluciones.
c) Actos preparatorios.
d) Informes facultativos.

44. ¿Pueden recurrirse de forma autónoma los actos de trámite cualificados (art. 112.1 Ley 39/2015)?

a) No, ningún acto de trámite es recurrible de forma independiente.
b) Sí, cuando deciden el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen indefensión o perjuicio irreparable.
c) Solo si son dictados por órganos colegiados localmente.
d) Únicamente si son aprobados por las Cortes Generales.

45. ¿Se admite recurso contencioso-administrativo contra los actos reproductores o confirmatorios de otros anteriores firmes y consentidos?

a) Sí, siempre.
b) No, según la Ley 29/1998 quedan excluidos de impugnación contencioso-administrativa.
c) Solo en materia de urbanismo.
d) Únicamente si son actos expresos.

46. Jurisprudencialmente, la motivación del acto administrativo se define como:

a) La publicación formal en el Boletín Oficial.

b) La exteriorización de las razones que sirvieron de justificación y de fundamento a la decisión.

c) La falta de contestación en plazo de la Administración.

d) El acto de toma de posesión del funcionario.

47. ¿En qué consiste la motivación «in aliunde» contemplada en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015?

a) En no dar ninguna motivación formal.

b) En fundamentar la decisión aceptando e incorporando al texto de la resolución informes o dictámenes del expediente.

c) En utilizar fórmulas vagamente genéricas o «comodín».

d) En expresar verbalmente la justificación.

48. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, es OBLIGATORIO motivar los actos que:

a) Sean totalmente favorables a todos los interesados.

b) Limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, o se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

c) Sean actos de trámite ordinarios.

d) Se limiten a inscripciones censales de oficio.

49. Deben motivarse obligatoriamente con una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos dictados en ejercicio de:

a) Operaciones materiales puras.

b) Potestades discrecionales.

c) Certificaciones administrativas simples.

d) Actividades meramente informativas.

50. En los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva (oposiciones o subvenciones), ¿qué exige la ley respecto a la motivación?

a) Que no sea necesaria si hay más de 50 aspirantes.

b) Que se realice conforme a sus convocatorias, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución final.

c) Que se realice mediante llamada telefónica a los interesados.

d) Que se sustituya por una prueba práctica presencial.